

Betriebsschutzgesetz (BSchG)

Gesetz über den Schutz von Landwirtschafts-, Gewerbe- und Kulturstätten durch Videoüberwachung

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck

¹ Dieses Gesetz bezweckt den wirksamen Schutz von Personen, Tieren, Waren, Einrichtungen, Betriebsgelände sowie schützenswerten Andachts-, Denkmal- und Kulturstätten vor Diebstahl, Sachbeschädigung, Einbruch und Vandalismus.

² Es schafft für berechnigte Trägerschaften eine einfache, rasche und kostenlose Grundlage für Videoüberwachung.

§ 2 Geltungsbereich

¹ Berechnigt sind:

- a) landwirtschaftliche Direktvermarktungsbetriebe (Hofläden, 24h-Selbstbedienungsstellen, Automatenstandorte mit landwirtschaftlichem Sortiment);
- b) Gewerbebetriebe mit eigenem Geschäfts-, Verkaufs-, Werkstatt- oder Lagergelände;
- c) Trägerschaften von Andachtsräumen und Gebetsstätten für deren Innenräume und Standortbereich;
- d) Eigentümer oder Unterhaltungspflichtige sakraler Klein- und Flurdenkmäler sowie religiöser und kultureller Andachtsstätten – namentlich Wegkreuze, Bildstöcke, Feldkapellen, Grotten und vergleichbare Objekte –, soweit diese als Kulturgut oder als Bestandteil der traditionellen Kulturlandschaft schützenswert sind;
- e) im Handelsregister, Landwirtschaftsregister oder als anerkannte Körperschaft eingetragene Trägerschaften.

² Als geschütztes Areal gilt das Betriebsgelände bzw. der Standort der Stätte einschliesslich Zugängen, Zufahrten, Vorplätzen und unmittelbarer Umgebung, soweit sie dem Schutzzweck dienen.

II. Videoüberwachung

§ 3 Überwachung des eigenen Areals (Stufe 1)

¹ Berechnigte dürfen ihr eigenes Betriebsgelände, ihre Innenräume sowie Andachts- und Kulturstätten samt deren unmittelbarem Standortbereich ohne Bewilligung mittels Videoüberwachung schützen.

² Die Aufnahme erfolgt durch einmalige Selbstdeklaration gegenüber der Kantonspolizei. Ein Verfahren oder eine Gebühr fallen nicht an.

³ Die Überwachung darf rund um die Uhr (24/7) betrieben werden. Aufzeichnungen dürfen bis zu 30 Tage gespeichert werden; bei laufenden Strafverfahren bis zu deren Abschluss.

§ 4 Erfassung angrenzender öffentlicher Flächen (Stufe 2)

¹ Soweit zur Sicherung erforderlich, darf die Erfassung unmittelbar angrenzender öffentlicher Flächen (Zufahrtswege, Vorplätze) sowie des öffentlichen Standortbereichs freistehender Andachtsstätten zugelassen werden.

² Hierfür stellt die Kantonspolizei auf Gesuch eine Bewilligung aus. Das Verfahren ist kostenlos und für Berechnigte vereinfacht.

³ **Genehmigungsfiktion:** Die Bewilligung gilt als erteilt, wenn die Kantonspolizei nicht innert 30 Tagen seit Eingang des vollständigen Gesuchs schriftlich widerspricht.

■ Die Erfassung ist auf das zur Sicherung Notwendige zu beschränken. Bereiche ohne Schutzbezug sind technisch auszublenden (Maskierung).

§ 5 Zweckbindung und Visionierung

¹ Aufzeichnungen dürfen ausschliesslich verwendet werden für:

- a) Strafverfolgung bei Diebstahl, Sachbeschädigung, Einbruch, Vandalismus;
- b) Nachweis bei zivilrechtlichen Ansprüchen;
- c) betriebliche Sicherheit.

² Die Aufzeichnungen werden **nicht permanent visioniert**. Eine Sichtung erfolgt erst im konkreten Anlassfall, namentlich bei Verdacht auf eine Straftat oder einen Schaden. Bis dahin werden die Daten ausschliesslich gespeichert.

³ Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt, ausgenommen an Strafverfolgungsbehörden auf rechtmässige Anfrage.

■ Eine automatisierte Gesichtserkennung oder biometrische Auswertung ist untersagt.

§ 6 Kennzeichnung

¹ Überwachte Bereiche sind durch einen gut sichtbaren Hinweis am Zugang zu kennzeichnen. Eine Einzelkennzeichnung jeder Kamera ist nicht erforderlich.

² Der Hinweis nennt den Betreiber und eine Kontaktmöglichkeit.

III. Behörden und Vollzug

§ 7 Zuständigkeit

¹ Vollzugs-, Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde ist die Kantonspolizei.

² Sie führt ein vereinfachtes, kostenloses Verfahren und stellt standardisierte Formulare bereit.

§ 8 Verhältnis zum Bundesrecht

Die Bestimmungen des Bundesrechts, insbesondere des Datenschutzgesetzes, bleiben vorbehalten. Die Behörde legt dieses Gesetz im Rahmen des Bundesrechts möglichst betriebsfreundlich aus.

§ 9 Aufsicht und Widerruf

Bei Missbrauch oder Überschreitung des Notwendigen kann die Kantonspolizei die Bewilligung widerrufen oder Auflagen verfügen.

Entwurf des Initiativkomitees · Stand: Arbeitsfassung zur juristischen Prüfung. Dieser Text ist vor der Unterschriftensammlung durch eine staatsrechtliche Fachperson zu prüfen. hofladen-schutz.ch

Hinweis zur Verhältnismässigkeit (§ 5 Abs. 2): Die Beschränkung der Visionierung auf den konkreten Anlassfall stützt sich auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts St. Gallen (B 2005/202, Urteil vom 9. Mai 2006), wonach eine Videoüberwachung mit Speicherung, aber ohne permanente Sichtung, auch in der abstrakten Normenkontrolle als verhältnismässig beurteilt wurde.